



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SEZIONE QUARTA CIVILE

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, promossa da:

Parte_1 , CF/PI: *C.F._1* con gli avv.ti Pace Francesca e Mariconda Vincenzo

-attore-

contro

CP_1 CF/PI: *C.F._2* *Parte_2* , CF/PI:

C.F._3 , *Controparte_2* , CF/PI: *C.F._4* , *CP_3*

[...] , CF/PI: *C.F._5* , con l'avv. Indaco Gianluca

-convenuti-

CONCLUSIONI

Per *Parte_1*

I – NEL MERITO:

1. **accertata** la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione stipulato il 29.10.2013 a rogito del Notaio *Persona_1* , rep. n. 540, racc. n. 323, con cui il signor *CP_4* ha donato la nuda proprietà delle partecipazioni al capitale di Sesleria s.p.a. a favore della signora *CP_1* (per € 166.441,736), nonché dei signori *CP_5* [...] (per € 166.441,728), *CP_6* (per € 166.441,728) e *CP_7* (per € 166.441,728);
2. **condannare** di conseguenza la signora *CP_1* e i signori *Pt_2* , *CP_2* e *CP_7* a restituire all'avv. *CP_4* la piena proprietà delle azioni di Sesleria s.p.a. oggetto della donazione revocata, nonché delle quote di capitale di Conventazzo s.agr. r.l., la cui nuda proprietà è derivata ai signori *CP_1* e *Pt_2* , *CP_2* e *CP_7* in conseguenza della scissione di Sesleria s.p.a. avvenuta nel 2018;
3. **ordinare** di conseguenza agli amministratori di Sesleria s.p.a. e Conventazzo s.agr. r.l., di provvedere alle necessarie iscrizioni a libro soci ed al registro delle imprese degli atti necessari per dare esecuzione

alla revocazione della donazione del 29.10.2013 e quindi al trasferimento della piena proprietà di azioni e quote a favore dell'avv. CP_4

4. **accertata** la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine degli atti di liberalità e donazione compiuti dall'avv. CP_4 a favore della signora CP_1 (donazione di lit. 80.000.000 nel 1998 e di € 700.000 nel 2015), del signor CP_5 (donazione di € 75.000 nel 2000), della signora CP_7 (donazione di € 150.000 nel 2012) e del signor CP_6 (vendita al prezzo di € 150.000, a fronte del valore di almeno € 350.000, delle unità immobiliari di via Giovanni Antonio Amadeo 24, Milano, identificate catastalmente come unità immobiliare costituita da appartamento e cantina pertinenziale in via Giovanni Antonio Amadeo 24, Milano, censita al NCEU del Comune di Milano, foglio 358, mappale 9, sub 23, piani 6-S1, z.c. 2, categoria A/3, classe 5, consistenza 6,5 vani, con superficie catastale di 122 mq e rendita catastale di € 1.040,66; nonché annessa unità immobiliare costituita da autorimessa al medesimo indirizzo, censita al NCEU del Comune di Milano, foglio 358, mappale 27, sub 1, piano S1, z.c. 2, categoria C/6, classe 5, con superficie catastale di 14 mq e rendita catastale di € 101,23: ferma la disponibilità dell'avv. CP_4 [...] a restituire di conseguenza il prezzo di € 150.000 effettivamente versato dal figlio CP_2). Con condanna alla restituzione all'avv. CP_4 dei beni donati o del valore equivalente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo;

5. in subordine alla conclusione 4, **dichiarare** la nullità ex art. 782 c.c., per assenza della forma dell'atto pubblico, degli atti di liberalità e donazione compiuti dall'avv. CP_4 a favore della signora CP_1 (donazione di lit. 80.000.000 nel 1998 e di € 700.000 nel 2015), del signor CP_5 (donazione di € 75.000 nel 2000), nonché della signora CP_7 (donazione di € 150.000 nel 2012). Con condanna al pagamento delle somme donate dall'avv. CP_4 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo;

II – In via istruttoria:

preliminarmente, voglia il Giudice adito accertare e dichiarare che la mancata comparizione della sig.ra CP_1 all'udienza del 27 settembre 2022, fissata per il suo interrogatorio formale, è priva di giustificazione e, quindi, **ritenere ammessi** tutti i fatti oggetto dei capitoli di interrogatorio formale ai sensi dell'art. 232 c.p.c.. Solo per la denegata ipotesi in cui la mancata comparizione della sig.ra CP_1 sia ritenuta giustificata, si ribadisce anche in questa sede la richiesta del suo interrogatorio formale;

in ogni caso ammettere ed assumere i seguenti capitoli di prova orale (da rivolgere alle persone indicate capitolo per capitolo):

A – Sugli atti di donazione e liberalità del signor CP_4

1) vero che il 13.8.1984 fu assegnato ed intestato dalla Soc. coop. di abitazione Parte_3 a nome della signora CP_1 un appartamento con posto auto del complesso immobiliare di Messelod, La Magdaleine (AO), il cui prezzo di lit. 85.796.400 venne pagato mediante compensazione con i crediti dell'avv. CP_4 per le attività professionali svolte a favore della medesima cooperativa e dei costruttori signori Controparte_8 e Controparte_9 (testi: signor Controparte_9 interrogatorio formale della convenuta CP_1 ;

2) vero che il 31.1.1998, il prezzo di lit. 80.000.000 ricavato dalla vendita dell'appartamento con posto auto del complesso immobiliare di Messelod, La Magdaleine (AO), venne incassato e trattenuto dalla signora CP_1 (testi: signor Testimone_1 ; interrogatorio formale della convenuta CP_1 [...] ;

3) vero che il prezzo di € 196.955,95 per la vendita dell'appartamento di via D'Ovidio 1, Milano, ceduto dal signor Tes_2 ed acquistato a nome della signora CP_1 con atto 7.2.2002, venne

pagato al venditore dal signor CP_4 a mezzo di assegni e bonifici bancari (testi: signor Tes_2 [...] interrogatorio formale della convenuta CP_1 ;

4) vero che parte del prezzo di vendita a nome della signora CP_1 dell'appartamento di via D'Ovidio 1, Milano, venne pagato dal signor CP_4 con l'assegno bancario 276435900 di lit. 210.000.000, tratto il 29.10.2001 su Banca Popolare di Milano s.c.r.l. (testi: signor Tes_2 interrogatorio formale della convenuta CP_1 ;

5) vero che il 2.7.2015, il prezzo di € 560.000 ricavato dalla vendita dell'appartamento di via D'Ovidio 1, Milano, venne incassato e trattenuto dalla signora CP_1 (testi: Testimone_1 ; interrogatorio formale della convenuta CP_1 ;

6) vero che tra il giugno ed il luglio 2000 il signor CP_4 versò al figlio CP_5 complessive lit. 100.000.000 al fine del pagamento del prezzo di acquisto dell'appartamento di via Galileo Galilei 35, Roma, da parte dello stesso CP_5 e della coniuge Testimone_3 (testi: signora [...] Tes_3 ; interrogatorio formale del convenuto signor CP_5);

7) vero che la somma complessiva di lit. 100.000.000 trasferita dal signor CP_4 al figlio CP_5 [...] tra il giugno ed il luglio 2000, venne versata mediante gli assegni bancari 251233472 di lit. 40.000.000 e 258846455 di lit. 20.000.000, entrambi tratti su Banca Popolare di Milano s.c.r.l., nonché mediante il bonifico di lit. 40.000.000 disposto il 19.6.2000 alla stessa Banca Popolare di Milano s.c.r.l. (testi: signora Testimone_3 ; interrogatorio formale del convenuto signor CP_5);

8) vero che tra il dicembre 2004 ed il marzo 2005 il signor CP_4 versò alla signora CP_1 [...] la somma complessiva di € 95.000,00, perché fosse trasferita ai signori Testimone_4 e CP_10 [...] quale parte del prezzo dell'appartamento di via Stradivari 7, Milano, venduto il 31.3.2005 a CP_11 [...] (per la nuda proprietà) ed alla signora CP_7 (per l'usufrutto vitalizio) (testi: dott. Testimone_5 e Testimone_4 interrogatorio formale di CP_1 e CP_7 [...] ;

9) vero che la somma complessiva di 95.000,00 trasferita dal signor CP_4 alla signora CP_1 [...] tra il dicembre 2004 ed il marzo 2005, perché fosse ritrasferita ai signori Testimone_4 e CP_10 [...] venne versata mediante tre bonifici bancari ordinati a Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. il 17.12.2004 (per € 45.000), il 18.2.2005 (per € 30.000) ed il 30.3.2005 (per € 20.000) (testi: dott. [...] Tes_5 e Testimone_4 interrogatorio formale di CP_1 ;

10) vero che l'11.4.2014 il consulente tecnico arch. Persona_2 depositò nel fascicolo della procedura esecutiva nre. 1336/2011, pendente di fronte al Tribunale di Milano, g.e. dott. Per_3 perizia estimativa dell'appartamento di via Amadeo 24, Milano, di proprietà del signor CP_4 cui il perito attribuiva una valutazione di € 334.500,00 (teste: arch. Persona_2);

B – Sull'origine e l'effettiva titolarità delle partecipazioni intestate ai signori CP_1 e Pt_2 , CP_2 e CP_7

11) Vero che tra il 1987 ed il 1988 le quote dell'intero capitale sociale di Par.Im s.r.l. vennero cedute dalle signore CP_12 e CP_13 ai soci dell'allora Controparte_14 signori CP_4 [...] Parte_4 Persona_4 Parte_5 e Parte_6 nonché alle consorti di detti soci, signore CP_1 Parte_7 Parte_8 Parte_9 e Parte_10 (testi: avv. Parte_4 dott. Parte_5 e avv. Parte_6 interrogatorio formale della convenuta CP_1 ;

12) Vero che nel 1987 lo Controparte_14 aveva sede ed operava nell'appartamento di via Manara 1, Milano, di proprietà di Sesleria s.p.a. (testi: avv. Parte_4 dott. Parte_5 e avv. Parte_6 ;

13) tra il 1987 ed il 1988 l'intero capitale sociale di Sesleria s.p.a. venne ceduto dai signori *Per_2* e *CP_15* a Par.Im s.r.l. ed il relativo corrispettivo fu pagato da quest'ultima mediante i canoni di locazione pagati dallo *Controparte_14* (testi: avv. *Parte_4* dott. *Parte_5* e avv. *Parte_6* ;

14) vero che nel 1993 i signori *Parte_4* *Persona_4* *Parte_5* e *Parte_6* lasciarono lo *Controparte_14* e le quote intestate a loro ed alle rispettive coniugi vennero trasferite ai signori *CP_4* *CP_1* *CP_5* e *CP_6* a fronte di corrispettivi pagati dal solo avv. *CP_4* (testi: avv. *Parte_4* dot. *Parte_5* e avv. *Parte_6* interrogatorio formale di *CP_1* ;

15) vero che nel 1993 la signora *CP_1* era ricercatrice in sociologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, mentre i signori *CP_5* e *CP_6* erano entrambi studenti universitari (testi: prof. *Testimone_6* e prof. *Testimone_7* interrogatorio formale di *CP_1* ;

16) vero che nel 1983 Edileco s.p.a. acquistò la proprietà del box auto di via Guicciardini 3, Milano, per il corrispettivo di lit. 50.000.000 integralmente versato dal socio avv. *CP_4* (interrogatorio formale di *CP_1* ;

17) vero che nel 1984 Edileco s.p.a. acquistò la proprietà di una villa all'interno del Golf Club di Soiano del Lago per il corrispettivo di lit. 150.000.000, pagato a mezzo compensazione con il credito vantato dall'avv. *CP_4* verso la famiglia *Persona_5* per l'attività professionale svolta per la creazione del medesimo Golf Club (testi: signor *Testimone_8* ;

18) vero che nel 1995 e nel 2003 Edileco s.p.a. eseguì interventi di ristrutturazione dell'appartamento di corso Concordia 5, Milano, di sua proprietà, costati rispettivamente lit. 800.000.000 e lit. 900.000.000; e che detti importi vennero messi a disposizione della società esclusivamente dal socio avv. *CP_4* (testi: geom. *Testimone_9* e arch. *Persona_6* interrogatorio formale della convenuta *CP_1* [...] ;

19) vero che tra il 2004 ed il gennaio 2020, ogni scelta organizzativa, amministrativa, gestionale e comunque attinente l'attività delle società *CP_11* Sesleria s.p.a., *Controparte_16* Conventazzo s.agr. r.l., nonché del Trust Diciotto, era sempre compiuta e presa dall'avv. *CP_4* il quale poi di volta in volta dava indicazioni rispetto agli incombeni necessari sia ai suoi familiari ed in particolare al dott. *CP_6* – una volta divenuto amministratore delle varie società – che al trustee Milano Fiduciaria s.r.l. (testi: dott. *Testimone_5* dott. *Tes_10* , dott. *Tes_11* e signora *Tes_12* [...] interrogatorio formale dei convenuti *CP_1* e *CP_7* ;

20) vero che tra il 2000 ed il gennaio 2020, nei rapporti tra l'attuale Banco BPM s.p.a. e *CP_11* la persona all'interno della società cliente che veniva contattata per la valutazione, la decisione e l'esecuzione di ogni operazione di interesse per la banca, era sempre ed esclusivamente l'avv. *CP_4* [...] (testi: *Controparte_17* *CP_18* , *Controparte_19* *CP_20* [...] *CP_21* *Controparte_22* , *CP_23* , *Controparte_24* *Controparte_25* e *CP_26* [...] ; interrogatorio formale del convenuto *CP_6* ;

21) vero che il 3.3.2014 la signora *CP_1* sottoscrisse l'atto di costituzione del Trust Diciotto ed il conferimento in esso delle partecipazioni a lei intestate in *CP_11* Sesleria s.p.a. e Edileco s.p.a. su indicazione e richiesta dell'avv. *CP_4* senza alcun precedente colloquio con rappresentanti o incaricati del trustee Milano Fiduciaria s.r.l. (testi: dott. *Tes_10* , dott. *Tes_11* [...] e signora *Testimone_12* ; interrogatorio formale della convenuta *CP_1* ;

22) vero che nel dicembre 2019, in occasione di un incontro tenutosi presso gli uffici di InMedia Trust s.p.a. in piazza Diaz 5, Milano, in presenza del dott. CP_6 e con collegamento telefonico della prof. CP_1 e della dott. CP_7 nonché dell'avv. CP_5 la signora CP_1 e tutti i signori CP_4 dichiararono all'avv. Matteo Pettinari che le partecipazioni al capitale di CP_11 Sesleria s.p.a. e Conventazzo s.agr. r.l. – comprese quelle intestate al Trust Diciotto – erano sostanzialmente tutte di titolarità dell'avv. CP_4 a prescindere dall'intestazione formale delle stesse (interrogatorio formale dei convenuti CP_1 e CP_7 ;

23) vero che il 30.12.2019, presso gli uffici di via Donizetti 30, Milano, di Controparte_27 l'avv. CP_4 riferì al dott. CP_6 di aver appena incontrato l'avv. Matteo Pettinari presso gli uffici di piazza Diaz 5, Milano, di InMedia Trust s.p.a. e che nell'occasione l'avv. Pettinari gli aveva riferito che tutti i suoi familiari avevano riconosciuto che le partecipazioni al capitale di CP_11 Sesleria s.p.a. e Conventazzo s.agr. r.l. – comprese quelle intestate al Trust Diciotto – erano sostanzialmente tutte di titolarità dell'avv. CP_4 ma gli aveva anche chiesto se fosse disponibile a pagare personalmente i debiti di Controparte_14 e di Interfield s.r.l. (capitolo già sottoposto in sede di interrogatorio formale al convenuto CP_6 ;

24) vero che a fine gennaio 2020, presso gli uffici di via Donizetti 30, Milano, di Controparte_27 [...] il dott. CP_6 dichiarò all'avv. CP_28 che le partecipazioni al capitale di CP_11 [...] Sesleria s.p.a. e Conventazzo s.agr. r.l. erano sostanzialmente tutte di titolarità dell'avv. CP_4 [...] a prescindere dall'intestazione formale delle stesse (teste: avv. CP_28);

25) vero che la perizia contabile datata 1.7.2021 e prodotta come doc. 92 è stata realizzata previo esame analitico della documentazione bancaria, contabile e societaria consegnata dall'avv. CP_4 ed allegata alla medesima perizia, sulla base dei dati contabili e numerici risultanti dalla stessa (testi: dott. Tes_13 dott. Testimone_14 e prof. Persona_7 ;

26) vero che dalla documentazione allegata alla perizia contabile 1.7.2021 e prodotta come doc. 92 risulta che nel 1995 e tra il 2000 ed il 2018 le società Parte_11 .a., Controparte_29 .a., Sesleria s.p.a. e Controparte_16 ricevettero finanziamenti per complessivi € 5.801.366,79, provenienti da conti o rapporti intestati all'avv. CP_4 o allo Controparte_14 (testi: dott. Tes_13 dott. Testimone_14 e prof. Persona_7 .

C – Sulla distrazione del patrimonio del signor CP_4 per opera del signor CP_6

27) vero che tra l'ottobre ed il dicembre 2019, presso gli uffici di via Donizetti 30, Milano, di [...] Controparte_27 il dott. Persona_8 dichiarò in più occasioni all'avv. CP_28 che la presentazione dell'istanza di concordato preventivo da parte di Interfield s.r.l. doveva essere condizionata al fatto che l'avv. CP_4 versasse preventivamente le somme necessarie a garantire il pagamento dei debiti della società, allora quantificate in € 300-350.000 (teste: avv. CP_28);

28) vero che a fine gennaio 2020, presso gli uffici di via Donizetti 30, Milano, di Controparte_27 [...] il dott. CP_6 dichiarò all'avv. CP_28 che la presentazione dell'istanza di concordato preventivo da parte di Interfield s.r.l. era condizionata dagli amministratori di questa società, dott. Persona_8 e avv. Pierpaolo Platania, al fatto che l'avv. CP_4 versasse preventivamente le somme necessarie a garantire il pagamento dei debiti della società, allora quantificate in € 300-350.000 (teste: avv. CP_28);

29) vero che nel dicembre 2019 l'allora presidente del collegio sindacale di CP_11 dott. Tes_15 [...] si confrontò con l'allora amministratore di Interfield s.r.l., avv. Paolo Platania, riguardo alle conseguenze delle dimissioni del 23.12.2019 dell'amministratore unico di CP_11 dott. CP_2

CP_4 e della possibilità per quest'ultimo di continuare a compiere atti di amministrazione della società (testi: dott. **Testimone_15** avv. Giulia Gallusi e avv. Giacomina Taccia).

Si indicano come testi sui capitoli specificamente indicati:

signor **Controparte_9**

signor **Testimone_1** ;

signor **Tes_2**

signora **Testimone_3** ;

signora **Testimone_4**

arch. **Persona_2** , domiciliato presso il suo studio in via Guido Gozzano 4, 20131 Milano;

avv. **Parte_4** domiciliato presso lo Studio Legale SZA, in corso Italia 13, 20122 Milano;

dott. **Parte_5** domiciliato presso il suo studio in piazza Volontari della Libertà 8, 21052 Busto Arsizio (VA);

avv. **Parte_6** domiciliato presso il suo studio in via Visconti di Modrone 12, 20122 Milano;

prof. **Testimone_6** ;

prof. **Testimone_7**

signor **Testimone_8**

geom. **Testimone_9**

arch. **Persona_6** domiciliato presso il suo studio in via Corridoni 41, 20122 Milano;

dott. **Testimone_5** domiciliata presso Studio Tributario **Controparte_30** viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo (MI);

dott. **Tes_10** , domiciliato presso Milano Fiduciaria s.r.l., via Correggio 3, 20149 Milano;

dott. **Tes_11** , domiciliata presso Milano Fiduciaria s.r.l., via Correggio 3, 20149 Milano;

signora **Testimone_12** , domiciliato presso MilaFiduciaria s.r.l., via Correggio 3, 20149 Milano;

signori **Controparte_17** **CP_18** , **Controparte_19** **CP_20** **Controparte_21** **Controparte_22** , **CP_23** , **Controparte_24** **Controparte_25** e **CP_26** , tutti domiciliati presso Banco BPM s.p.a., con sede in piazza Meda 4, 20121 Milano;

avv. **CP_28** , domiciliato presso **Controparte_27** via Corridoni 11, 20122 Milano;

dott. **Testimone_15** domiciliata presso il suo studio in via Paolo Borsellino 5, 20082 Noviglio (MI);

avv. Giacomina Taccia, domiciliata presso il suo studio in via Sardegna 24, 95041 Caltagirone (CT);

avv. Giulia Gallusi, domiciliata presso **CP_4** **Controparte_27** via Corridoni 11, 20122 Milano;

dott. **Tes_13** domiciliata presso **Controparte_27** via Corridoni 11, 20122 Milano;

dott. **Testimone_14** , domiciliato presso **CP_31** con sede in piazza Duomo 17, 20121 Milano;

prof. dott. **Persona_7** domiciliato presso il suo studio in via della Posta 8, 20121 Milano.

Si chiede altresì l'interrogatorio formale sui capitoli specificamente indicati della convenuta **CP_1** [...] per la sola non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenga giustificata la sua mancata comparizione all'udienza in precedenza fissata per il suo interrogatorio formale; nonché della convenuta **CP_32**

Con riserva di formulare all'esito istanza di giuramento decisorio.

7. ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Archivio del Collegio Notarile di Milano l'esibizione di copia conforme del contratto di vendita dell'appartamento con posto auto in Messelod, La Magdaleine (AO), sottoscritto il 31.1.1998 a nome della venditrice signora **CP_1** a rogito del notaio dott. **Persona_9** di Milano;

8. ordinare ex art. 210 c.p.c. all'arch. **Persona_2** , con studio in via Guido Gozzano 4, Milano, l'esibizione di copia conforme della perizia estimativa dell'appartamento di via Amadeo 24, Milano, di

proprietà dell'avv. CP_4 depositata l'11.4.2014 nell'ambito della procedura esecutiva pendente con nre. 1336/2011 avanti al Tribunale di Milano (g.e. dott. Per_3 ;

9. con ogni riserva di produrre e dedurre mezzi istruttori in replica ed a prova contraria entro il termine intermedio ex art. 183 co.6 n.3 c.p.c.

III – In ogni caso: con vittoria integrale di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA 2 % e IVA 22 %. E distrazione a favore del procuratore antistatario.

IV – Infine si producono i seguenti documenti di formazione successiva all'ultima udienza, e si formula al riguardo istanza di rimessione in termini:

123) Decreto di rinvio a giudizio di CP_1 e Persona_10 del 16 marzo 2023;

124) Comunicazione di recesso dalla società Conventazzo dei soci CP_1 Persona_10 CP_32 e CP_33 , quali nudi proprietari delle quote di cui è usufruttuario l'avv. Paolo Sciumè, finalizzato ad ottenere l'estromissione di quest'ultimo dalla società;

125) Bilancio di Sesleria approvato il 14 giugno 2023, da cui risulta il recesso dei soci CP_1 CP_33 , Persona_10 e CP_32 quali nudi proprietari delle quote di cui è usufruttuario l'avv. Paolo Sciumè, finalizzato all'estromissione di quest'ultimo dalla società.

*

Per CP_1 , Parte_2 , Controparte_2 , Controparte_3 .

Richiamate come qui trascritte la comparsa di risposta e le successive note 183, VI, comma, nn. 2 e 3, c.p.c., precisano le conclusioni così come rassegnate con la costituzione in giudizio e pertanto: *“a) in via preliminare dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, infondata la domanda dell'avvocato CP_4 [...] in ragione delle sue stesse confessioni; b) nel merito, anche se in via subordinata, rigettare perché infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, la domanda avanzata dall'avvocato CP_4 c) con vittoria di spese, competenze e onorari”.*

§ § §

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Sui fatti di causa.

La famiglia dell'avv. CP_4 è così composta: ex coniuge Persona_11 nonché i tre figli Pt_2 , CP_2 e CP_7

Nel corso della sua attività professionale, l'attore ha acquisito la titolarità delle seguenti partecipazioni azionarie in:

- CP_11
- Edileco s.p.a.;
- Sesleria s.p.a., controllante di Controparte_16 (a sua volta proprietaria della palazzina di via Gaetano Donizzetti, sede dello CP_14 e di Conventazzo soc. agr. a r.l.;
- Interfield s.r.l., società dedicata alla prestazione di servizi amministrativi e contabili.

¹ Il matrimonio è datato 19 maggio 1969 e la separazione consensuale è del 21 luglio 2015.

Queste società sarebbero state oggetto di investimenti patrimoniali dell'avv. CP_4 e di ristrutturazioni ideate, finanziate e coordinate dallo stesso attore che ne avrebbe da sempre curato la gestione.

L'avv. CP_4 è stato coinvolto nella nota vicenda del crack Parmalat, che, tra l'altro, ha comportato a carico dell'attore: (i) l'adozione da parte del Tribunale di Parma di un sequestro conservativo fino alla concorrenza di € 6.989.000,00, con ordinanza del 27 settembre 2004; (ii) l'accertamento della penale responsabilità, confermata con sentenza della Corte di Cassazione del 7 marzo/22 luglio 2014, n. 32352. In tale contesto l'avv. CP_4 ha effettuato varie disposizioni liberali e patrimoniali come segue.

In data 3 marzo 2014, poco prima dell'esito del ricorso in Cassazione, l'attore ha concordato con Milano Fiduciaria s.r.l. l'istituzione di un trust (Trust Diciotto) per conferirvi le partecipazioni azionarie intestate alla moglie CP_1 in Par.Im, Sesleria ed Edileco, con l'indicazione quali beneficiari del trust dei tre figli e dei loro eventuali discendenti ed eredi.

Il figlio CP_2 era altresì nominato amministratore delle tre società.

L'istituzione del Trust Diciotto e la nomina del figlio CP_2 quale amministratore delle tre società non avrebbe comunque comportato alcuna conseguenza sulla amministrazione di fatto che -a suo dire- l'avv. CP_4 avrebbe sempre mantenuto su tutte le società dal 2004 al 2019.

Con particolare riferimento alla partecipazione azionaria in Sesleria spa, con atto notarile del 29 ottobre 2013, l'avv. CP_4 ha donato alla moglie ed ai tre figli la nuda proprietà delle proprie azioni, conservando l'usufrutto vitalizio e quindi l'esercizio ed i benefici derivanti da tale partecipazione (cfr. doc. n. 14 attore).

Conseguentemente, essendo Sesleria spa controllante di Conventazzo soc. agr. a r.l., i predetti donatari hanno acquistato anche la nuda proprietà delle quote della stessa Conventazzo.

L'attore deduce altresì che, oltre a tale donazione, già in precedenza l'avv. CP_4 aveva disposto altre liberalità in favore dei propri familiari.

Segnatamente²:

disposizioni in favore della moglie:

- *“nel 1984 l'avv. CP_4 aveva deciso di intestare simulatamente alla prof. CP_1 un appartamento con posto auto nel complesso immobiliare della località Messelod, La Magdaleine (AO) [...] immobile che il 31.1.1998 sarebbe stato poi alienato a terzi per il prezzo di lit.*

² Si riporta testualmente quanto dedotto in citazione ai fini della qualificazione giuridica delle disposizioni negoziali effettuate dall'avv. CP_4

80.000.000, trattenuto dalla prof. CP_1 e mai riversato al marito, ossia il vero proprietario dell'immobile”;

- nel 2002 l'avv. CP_4 aveva acquistato dal cognato Tes_2 l'appartamento di via D'Ovidio 1, Milano, “intestandolo simulatamente ancora alla prof. CP_1 malgrado il prezzo fosse stato pagato esclusivamente con denaro frutto dell'attività professionale dello stesso avv. CP_4. Anche in questo caso, peraltro, l'appartamento sarebbe stato poi alienato a terzi il 2.7.2015 per il prezzo di € 700.000,00, ancora una volta trattenuto dalla prof. CP_1 e mai riversato al marito quale vero proprietario dell'immobile”.

Disposizioni in favore di Pietro:

- Pt_2 , nel 2000, ricevendo dal padre € 75.000 in contanti, per l'acquisto dell'appartamento di via Galileo Galilei, n. 35, Roma, cointestato alla moglie e del valore di circa € 300.000”.

Disposizioni in favore di CP_7

- CP_7 , nel 2005, ricevendo dal padre (e in parte da Par.Im, ossia una delle società costituite e gestite sempre dal padre), complessivi € [300.000,00, ndr] (di cui € 150.000 dall'avv. CP_4 e € 150.000 da CP_1 [...]), utilizzati per l'acquisto dell'appartamento di via Stradivari 7, Milano, di cui la società acquisì formalmente la nuda proprietà e CP_7 l'usufrutto: appartamento in cui CP_7 si trasferì a vivere fino al 2012, allorché la stessa vendette l'appartamento a terzi e ne trattenne integralmente il prezzo, per trasferirsi poco dopo negli USA”.

Disposizioni in favore di CP_2 :

- CP_2 , nel 2019, acquistando dal padre l'appartamento di via Amadeo 24, Milano, del valore di almeno € 350.000, per il prezzo di € 150.000, che l'avv. CP_4 utilizzò per pagare il risarcimento dovuto a Parmalat s.p.a.: ciò dopo che per più di quindici anni CP_2 aveva abitato detto appartamento – prima da solo e poi con la sua famiglia – senza corrispondere alcun canone (che sarebbe stato possibile quantificare anche in € 20.000 all'anno)”.

Le suddette disposizioni patrimoniali sono oggetto della odierna domanda attorea di revocazione ex art. 801 c.c. e, in subordine, di nullità ex art. 782 c.c.³.

³ Con la precisazione che l'asserita donazione in favore di CP_2 in riferimento alle unità immobiliari di via Giovanni Antonio Amadeo 24, Milano non è impugnata ex art. 782 c.c..

Invero, a dire dell'attore, a far data dal 2019 (definita transattivamente la vicenda giudiziaria con Parmalat spa) e in occasione della separazione tra i coniugi sarebbero sorti profondi conflitti familiari tra l'avv. CP_4 la moglie ed i figli, stante il rifiuto dei convenuti di riconoscere formalmente e per iscritto che le azioni e quote delle società partecipate dal Trust Diciotto e dai vari membri della famiglia, così come i beni intestati a dette società, fossero in realtà di proprietà dell'avv. CP_4 in quanto acquistati esclusivamente con i guadagni ed i frutti della sua attività professionale.

In tale contesto, il figlio Pt_2 decideva di separare la propria attività professionale da quella dello studio paterno in cui aveva sempre operato, costituendo una propria e diversa struttura professionale in concorrenza con quella dell'avv. CP_4

La moglie CP_1 a fronte della rinuncia del precedente trustee del Trust Diciotto (Milano Fiduciaria srl) al proprio incarico, procedeva alla nomina quale nuovo trustee del Trust Diciotto di InMedia Trust s.p.a., contrariamente alla volontà del marito.

CP_2 dichiarava nel dicembre 2019 le proprie dimissioni da amministratore unico di Par.Im, Sesleria, CP_16 ed Interfield s.r.l..

Proprio le vicende societarie di Interfield s.r.l. (società in crisi finanziaria) avrebbero acuito i conflitti familiari.

In occasione dell'assemblea dei soci del 9 dicembre 2019, con decisione a maggioranza (con voto favorevole dell'avv. CP_4 e di Par.Im) veniva deciso di non provvedere ad alcuna operazione sul capitale, né di disporre la liquidazione della società, bensì di incaricare gli amministratori di compiere gli atti necessari per la presentazione di un'istanza di concordato preventivo in continuità, con la finalità di non disperdere avviamento, rapporti professionali e clientela costruiti dalla società, bensì trasferirli ad un terzo, così da permettere l'incasso di mezzi utili al pagamento almeno parziale dei debiti.

La delibera, tuttavia, non veniva attuata dagli amministratori di Interfield, preoccupati di essere coinvolti in una procedura concorsuale.

Sicché, il 24 febbraio 2020 si teneva una nuova assemblea dei soci che, superando la decisione adottata il 9 dicembre 2019, deliberava la ricostituzione del capitale sociale, prendendo atto dell'impegno di CP_1 di ripianare da sola le perdite della società e ricapitalizzare la stessa versando € 511.499,00, denaro, a dire dell'attore, appartenente al patrimonio dell'avv. CP_4 ed utilizzato contro la sua volontà da parte dei figli CP_2 e Pt_2.

In data 26 marzo 2020 veniva eseguita la delibera del 24 febbraio 2020, avendo il socio CP_11 sottoscritto il nuovo capitale sociale della Interfield srl, previa ricopertura della perdita e divenendo il nuovo socio unico della società (cfr. comunicazione via PEC del 26 marzo 2020 da parte degli amministratori di Interfield, sub doc. n. 33 parte attrice).

Contestualmente, veniva nominato il nuovo A.U., Persona_12 .

Successivamente, la decisione di ricapitalizzazione di Interfield srl comportava:

- un esposto del 6 aprile 2020 da parte dei sindaci di CP_11 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, lamentando la sottrazione di € 511.499,00, indebita e in forza di una operazione economicamente irrazionale, priva di alcun reale interesse sociale di Par.Im, ipotizzando dunque i delitti di appropriazione indebita o di infedeltà patrimoniale da parte di CP_6 e dei suoi eventuali concorrenti ex art. 2634 c.c.;
- un identico esposto da parte dell'avv. CP_4 in data 8 maggio 2020;
- due atti di citazione notificati il 6 luglio 2020 agli amministratori di Interfield e Par.Im, con cui l'attore ha impugnato di fronte al Tribunale di Milano le delibere assembleari del 24 febbraio 2020 (di Interfield srl) e del 7 aprile 2020 (di CP_11), per illiceità dell'oggetto;
- la richiesta dell'attore del 6 luglio 2020 al Presidente del Tribunale di Milano per la nomina di arbitri che si pronunciassero sull'annullabilità delle delibere assembleari del 7.4.2020 di CP_1 e Sesleria.

Oltre alla sottrazione di € 511.499,00, l'attore lamenta che nei mesi successivi la coniuge separata ed i figli, sfruttando sia le intestazioni fittiziamente e simulatamente fatte a loro nome dall'avv. CP_4 sia la nomina del nuovo trustee InMedia Trust s.p.a. da parte della ex coniuge, avrebbero escluso l'avv. CP_4 dalla gestione delle società dallo stesso ideate, finanziate e coordinate, economicamente e professionalmente.

Varie vicende e delibere societarie avvenute nel corso del 2020 e del 2021 (meglio elencate al paragrafo F. alle pagg. 15 e ss della citazione) dimostrerebbero, secondo l'assunto attoreo, *“inequivocabilmente l'intento dei familiari dell'avv. CP_4 di escludere quest'ultimo dall'amministrazione e dal controllo delle società da lui costituite e per anni sempre gestite, al punto che allo stesso è stato da ultimo impedito perfino di esercitare i diritti di cui pure lo stesso è formalmente titolare, quale socio di CP_11 e usufruttuario di azioni e quote di Sesleria e Conventazzo”*.

L'avv. CP_4 dunque avrebbe subito la sottrazione della disponibilità di ogni bene parte del patrimonio da lui costituito in tanti anni di un'intensa e lunga carriera professionale.

Sulla scorta di tali eventi, l'avv. CP_4 chiede la revocazione per ingratitudine:

- della donazione della nuda proprietà delle azioni di Sesleria compiuta il 29 ottobre 2013, da cui è derivato anche l'acquisto della nuda proprietà delle quote della società Conventazzo;
- della donazione del denaro lasciato o trasferito ai familiari nel corso degli anni, in occasione della compravendita delle proprietà immobiliari sopra precisate.

In particolare, l'attore richiama in primo luogo la fattispecie della revocazione per ingratitudine avendo i donatari *“dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui”* (cfr. art. 801 c.c.).

Tali pregiudizi economici sarebbero:

- la distrazione di € 511.499,00, tratti illecitamente dal patrimonio e dalle disponibilità liquide di [...] CP_16 transitati da CP_1 e quindi versati a favore di Interfield, al fine di ripianare integralmente le perdite di questa società, di cui CP_1 era socio unicamente per il 3.25%.
Tale trasferimento sarebbe avvenuto ai danni del patrimonio personale dell'avv. CP_4 essendo quest'ultimo il vero e reale titolare del capitale delle società interessate e quindi il soggetto che ha effettivamente venduto la palazzina di via Donizetti, Milano, da cui è stata tratta la liquidità in questione;
- l'esclusione dell'avv. CP_4 da ogni attività di amministrazione, gestione e controllo delle società da lui fondate, sviluppate e sempre dirette, in cui sarebbe stato convogliato negli anni l'intero patrimonio acquisito dal professionista con i frutti della sua attività lavorativa; situazione che deve intendersi quale effettiva sottrazione ai danni dell'avv. CP_4 del suo intero patrimonio personale da parte dei suoi congiunti;
- la sottrazione dei beni originariamente intestati al trustee Milano Fiduciaria srl mediante la nomina del nuovo trustee InMedia Trust spa, così escludendo l'attore da ogni attività di gestione delle partecipazioni intestate al Trust Diciotto utili a controllare le varie società;
- oltre alla spoliazione materiale del patrimonio, l'attore lamenta anche il pregiudizio asseritamente subito in riferimento ai rapporti creditizi nei confronti delle banche e degli istituti finanziari con cui aveva aperte linee di credito verso l'associazione professionale presieduta dall'avv. CP_4 e verso lo stesso avv. CP_4 in persona.

In secondo luogo, l'attore richiama l'ulteriore ipotesi di revocazione per ingratitudine prevista dall'art. 801 c.c. per essersi il donatario *“reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante”*.

Assume l'attore che le condotte tenute dai familiari avrebbero avuto una loro manifestazione evidente nell'ambiente professionale, pregiudicando il suo onere e la sua reputazione.

Tali condotte dunque sarebbero espressione di un radicato e durevole sentimento di irrisconoscenza e avversione nei confronti del donante, manifestatosi in ripetute azioni che avrebbero palesato la preordinata e coordinata volontà di ledere la dignità del donante, espressione di ingratitudine verso l'attore.

In via subordinata, l'attore chiede dichiararsi la nullità *ex art. 782 c.c.* delle disposizioni patrimoniali, qualificate dall'avv. CP_4 come donazioni, stante l'assenza di formale atto pubblico, non trattandosi di donazione di modico valore:

- in favore della ex moglie CP_1 per Lire 80.000.000 nel 1998 e di € 700.000,00 nel 2015;
- in favore di Pt_2 , per € 75.000,00 nel 2000;
- in favore di CP_7 per € 150.000,00 nel 2012.

Si sono costituiti i convenuti, contestando in fatto e diritto le pretese avversarie.

Preliminarmente, i convenuti hanno eccepito la decadenza della domanda di revocazione per causa di ingratitudine, atteso che, ai sensi dell'art. 802 c.c. la domanda deve essere proposta entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consentirebbe la revocazione.

Ebbene, posto che l'atto di citazione è stato notificato rispettivamente a CP_1 in data 25 febbraio 2021, a CP_5 in data 12 marzo 2021, a CP_6 in data 24 febbraio 2021 ed a CP_7 in data 15 marzo 2021, i fatti che al più potrebbero essere presi in considerazione per la valutazione della sussistenza della revocazione *ex art. 801 c.c.* dovrebbero essere quelli successivi rispettivamente al 25 febbraio 2020, 12 marzo 2020, 24 febbraio 2020 e 15 marzo 2020.

Tali fatti tuttavia sarebbero inconferenti e pertanto non potrebbero giustificare la pretesa revocazione.

Nel merito, i convenuti eccepiscono che l'avv. CP_4 avrebbe prodotto esclusivamente l'atto di donazione della nuda proprietà delle azioni Sesleria spa del 29 ottobre 2013, nulla producendo per contro quanto:

- alla pretesa intestazione simulata a CP_1 dell'appartamento in località Messelod, La Magdaleine (AO);
- alla pretesa intestazione simulata a CP_1 dell'appartamento di via D'Ovidio n. 1, Milano;
- alla pretesa donazione di denaro in contanti a CP_5 per € 75.000,00;
- alla pretesa donazione di denaro in contanti a CP_7 per € 150.000,00;

- alla vendita a CP_6 dell'appartamento di via Amadeo n. 24, Milano, dell'asserito valore di € 350.000,00 al minor prezzo di € 150.000,00.

I convenuti inoltre assumono che tra tutte le disposizioni patrimoniali effettuate dall'avv. CP_4 l'unica a potersi ritenere una donazione sarebbe quella oggetto dell'atto notarile del 29 ottobre 2013 con cui l'attore ha formalmente donato alla moglie ed ai tre figli la nuda proprietà delle proprie azioni di Sesleria spa, conservandone l'usufrutto vitalizio.

Tuttavia, tale donazione non sarebbe revocabile ex art. 801 c.c. non avendo l'attore provato l'esistenza del *grave pregiudizio* al suo patrimonio, posto che le vicende societarie dettagliatamente richiamate in citazione sarebbero tutte riconducibili all'esercizio di diritti esistenti in capo ai donatari in qualità di soci nell'ambito delle assemblee delle diverse società.

Decisioni che oltretutto nemmeno avrebbero escluso ovvero grandemente diminuito le residue sostanze tenute per sé dal donante.

Tanto più che l'avv. CP_4 ha donato esclusivamente la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto delle azioni di Sesleria spa ed i relativi diritti e poteri connessi.

Nemmeno sussisterebbero i presupposti per la revocazione per ingiuria grave, atteso che i fatti dedotti dall'attore dovrebbero essere contestualizzati nell'ambito dell'elevata ed esasperata conflittualità familiare.

Quanto alle due disposizioni patrimoniali effettuate in favore della moglie, è lo stesso avv. CP_4 a dedurre che nel 1984 e nel 2002 aveva intestato simulatamente a CP_1 rispettivamente un appartamento in località Messelod, La Magdaleine (AO) ed in via D'Ovidio 1, Milano.

Ebbene, parte convenuta eccepisce che tali negozi (qualificandoli vuoi come negozi fiduciari attuati attraverso un'interposizione reale di persona vuoi come simulazioni) ad ogni modo non potrebbero qualificarsi come donazione ex art. 769 c.c., in assenza dello spirito di liberalità nel negozio fiduciario o simulato che sia.

Oltretutto, la disposizione in esame potrebbe trovare giustificazione causale nel rapporto familiare, ragione per la quale, per potersi qualificare come donazione, incomberebbe sull'attore l'onere della prova dello spirito di liberalità.

Pertanto, a tali negozi (che donazione non sarebbero) non potrebbe applicarsi la disciplina della revocazione per ingratitudine e della nullità ex art. 782 c.c..

Né tali negozi potrebbero diversamente qualificarsi come donazione indiretta, non avendo l'attore dimostrato che il pagamento del prezzo d'acquisto degli immobili sarebbe avvenuto con denaro proprio dell'avv. CP_4

Laddove poi tali negozi fossero qualificati come donazioni, tuttavia non potrebbe trovare applicazione la revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c. in assenza di grave pregiudizio subito dall'attore e avendo CP_1 esercitato legittimamente i propri di diritti in qualità di soci nell'ambito delle assemblee delle diverse società.

Né sarebbe applicabile l'art. 782 c.c. in quanto per la validità delle donazioni indirette non sarebbe richiesta la forma dell'atto pubblico.

Il convenuto CP_5, inoltre, eccepisce di non avere mai ricevuto dal padre la somma in contanti di € 75.000,00.

Parimenti la convenuta CP_7 eccepisce di non avere mai ricevuto dal padre la somma di € 150.000,00,

Da ultimo, il convenuto CP_6 eccepisce l'assenza di spirito di liberalità nella vendita dell'appartamento di via Amedeo 24, Milano, non potendo così trovare applicazione né l'art. 801 c.c. né l'art. 782 c.c..

Né tale vendita (ad un prezzo asseritamente inferiore a quello effettivo) potrebbe qualificarsi come *negotium mixtum cum donatione*, in quanto: *“La compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un "negotium mixtum cum donatione", occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto”* (parte convenuta richiama Cass. sentenza n. 10614/2016).

Anche per il *negotium mixtum cum donatione* non sarebbe applicabile l'art. 782 c.c. in quanto per la validità delle donazioni indirette non sarebbe richiesta la forma dell'atto pubblico.

Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., il Tribunale ha disposto l'interrogatorio formale dei convenuti, per il quale si sono presentati Pt_2 e CP_6 mentre CP_1 e CP_7 non si sono presentate come da documenti giustificativi prodotti da parte convenuta con nota del 28 settembre 2022.

Successivamente, rigettata l'istanza di rimessione in termini avanzata da parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione sulla scorta delle conclusioni già in precedenza precisate, concedendo i termini *ex art. 190 c.p.c.*. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma⁴, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.

*

2. Sulla revoca della donazione per ingratitudine *ex art. 801 c.c.*

La preliminare eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta è infondata.

Si rileva che la domanda principale attorea muove dalla lamentata distrazione di € 511.499,00 sorta nell'ambito del conflitto societario che ha interessato Interfield srl, per non avere gli amministratori dato seguito alla delibera assembleare del 9 dicembre 2019 (con cui veniva deciso di non provvedere ad alcuna operazione sul capitale, né di disporre la liquidazione della società, bensì di incaricare gli amministratori di compiere gli atti necessari per la presentazione di un'istanza di concordato preventivo in continuità), alla quale seguì una nuova delibera di segno opposto del 24 febbraio 2020 (con cui veniva deliberata la ricostituzione del capitale sociale, prendendo atto dell'impegno di ^{CP_1} di ripianare da sola le perdite della società e ricapitalizzare la stessa versando € 511.499,00).

Tale versamento è stato poi effettuato il 27 marzo 2020 (cfr. estratto conto di ^{CP_11} sub doc. n. 35 di parte attrice).

Pertanto, il *dies a quo* del termine decadenziale *ex art. 802 c.c.* decorre dal 27 marzo 2020, momento in cui, quanto meno astrattamente, l'attore può assumere di avere subito un grave pregiudizio patrimoniale. Quanto all'ipotesi dell'ingiuria grave, l'insussistenza di fatti apprezzabili *ex art. 801 c.c.* (vedi paragrafo successivo) supera la questione della decadenza.

Può dunque esaminarsi nel merito la revocazione per ingratitudine sotto il duplice profilo dedotto dall'attore *ex art. 801 c.c.*: grave pregiudizio al suo patrimonio e ingiuria grave.

-

2.2.- La revocazione per ingratitudine per avere il donatario dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante.

Tale ipotesi stabilita dall'art. 801 c.c. prevede che la revocazione per ingratitudine possa essere disposta sulla scorta dei seguenti presupposti: dolo del donatario e pregiudizio grave al patrimonio del donante.

⁴ Parte attrice ha depositato solo la comparsa conclusionale di replica.

Ebbene, nella specie, non sussiste il presupposto del grave pregiudizio al patrimonio dell'avv. CP_4 potendosi dunque ritenere assorbita la disamina del profilo soggettivo del dolo, seppur appare profondamente improbabile che i convenuti abbiano intenzionalmente adottato e condiviso la delibera assembleare del 24 febbraio 2020 -in forza della quale CP_1 ha effettuato il versamento di € 511.499,00- al solo scopo di provocare un pregiudizio patrimoniale all'avv. CP_4

Ad ogni modo, sotto il profilo strettamente patrimoniale, non vi è prova del grave pregiudizio asseritamente subito dall'attore.

Si osserva invero che, a dire dell'avv. CP_4 la somma di € 511.499,00 deriverebbe dal patrimonio e dalle disponibilità liquide di Controparte_16 e sarebbe poi transitata da Controparte_16 a CP_1 e poi versata da CP_1 a favore di Interfield.

L'avv. CP_4 sostiene di essere il vero e reale titolare del capitale delle società interessate e quindi il soggetto che ha effettivamente venduto la palazzina di via Donizetti in Milano, da cui sarebbe stata tratta la liquidità in questione.

L'assunto non è dimostrato.

La palazzina di via Donizetti è di proprietà di Controparte_16 come emerge dalla visura ipotecaria che documenta la vendita dell'immobile da Controparte_16 a tale KAAR 2 LIMITED in data 26 febbraio 2020 (cfr. doc. n. 25 parte attrice).

Di tale vendita non si ha contezza del prezzo, non avendo parte attrice prodotto il relativo contratto di vendita ed essendosi limitata a dedurre che il corrispettivo ammonterebbe ad € 11.000.000,00, senza tuttavia documentarlo (cfr. pag. 9, punto f atto di citazione).

Nemmeno vi è prova che tale palazzina fosse stata acquistata con patrimonio personale dell'avv. CP_4

Né la perizia di parte prodotta dall'attore sub doc. n. 92 dimostra alcunché.

Tale perizia ha esaminato i flussi bancari e finanziari intercorrenti tra i c/c intestati all'avv. CP_32 (o cointestati con l'ex coniuge) ed i c/c intestati alle società CP_11, Sesleria spa, CP_34 e [...] CP_16

Può dunque concludersi già per ciò solo che -al più- la somma asseritamente distratta per € 511.499,00 è di esclusiva titolarità della società Controparte_16 e non del patrimonio personale dell'avv. CP_4 ragione per la quale l'attore non può lamentare di avere subito alcun pregiudizio patrimoniale, essendo carente di legittimazione attiva.

Del resto, lo stesso capo di imputazione formulato dalla Procura di Milano nei confronti di CP_6 [...] individua CP_11 il soggetto che avrebbe subito un danno patrimoniale e non l'avv. CP_4 personalmente (cfr. doc. n. 104 parte attrice):

Indagato per il delitto p. e p. ai sensi dell'art. 2634 c.c. perché, in qualità di amministratore unico dimissionario della Par.Im. s.p.a., con sede legale in Milano alla via G. Donizetti n. 30, e perciò con poteri limitati ad atti di ordinaria amministrazione della società, vertendo altresì in una situazione di conflitto d'interesse con Parim, avendo ricoperto la carica di consigliere di amministratore della Interfield s.r.l., al fine di procurare un ingiusto vantaggio alla Interfield s.r.l., che versava in stato di dissesto finanziario, e a sé medesimo, per evitare di incorrere in responsabilità civile e penale connesse al suo precedente ruolo di componente del C. di A. nella società decotta, **versava** in favore di quest'ultima, a titolo di copertura perdite pregresse e futuro aumento capitale, e dunque non quale finanziamento ma come equity, **511.499,00 euro, denaro proveniente dalla Par.Im. s.p.a, cagionando intenzionalmente a quest'ultima un ingente danno patrimoniale.**

Compresso in Milano in data 27.03.2020.

Inoltre⁵, si osserva che i soci di Controparte_16 sono CP_11 (al 95%) e Sesleria spa (al 5%).

A sua volta, i soci di CP_11 sono:

- Controparte_35 al 97,16% (originariamente la quota era di titolarità del trustee Milano Fiduciaria S.r.l.);
- l'avv. CP_4 (all'1,19%);
- CP_7 (allo 0,55%);
- CP_6 (allo 0,55%);
- CP_5 (allo 0,55%).

Ed a sua volta i soci di Sesleria spa sono:

- CP_11 (al 50,84%);
- Controparte_35 (al 16,99%); originariamente la quota era di titolarità del trustee Milano Fiduciaria S.r.l.;
- CP_33 (allo 0,23%);
- Persona_10 (allo 0,23%);
- l'avv. Paolo Sciumè in usufrutto e CP_6 con la nuda proprietà (al 7,93%);
- l'avv. Paolo Sciumè in usufrutto e CP_5 con la nuda proprietà (al 7,93%);

⁵ Si leggano le pagg. 7-13 della perizia di parte attrice prodotta sub doc. n. 92.

- l'avv. Paolo Sciumè in usufrutto e CP_7 con la nuda proprietà (al 7,93%);
- l'avv. Paolo Sciumè in usufrutto e CP_1 con la nuda proprietà per (al 7,93%).

Ora, pur volendo considerare il lamentato pregiudizio patrimoniale subito dall'attore in qualità di socio di Controparte_16 Par.Im spa⁶ e Sesleria spa, deve comunque concludersi che tale partecipazione societaria è modesta.

Con la conseguenza che, a tutto voler concedere, la lamentata distrazione di € 511.499,00 è riferibile all'avv. CP_4 in qualità di socio delle predette società per una modesta percentuale e dunque per un ammontare alquanto contenuto.

Può allora concludersi che non sussistono i presupposti ex art. 801 c.c., in quanto:

- l'avv. CP_4 è carente di legittimazione attiva in merito all'asserito pregiudizio patrimoniale derivante dalla distrazione di € 511.499,00, che, al più, avrebbe subito la società CP_11 ;
- l'avv. CP_4 pur volendolo considerare quale persona offesa dal reato in qualità di socio di Controparte_16 CP_11 e Sesleria spa, comunque non ha subito un pregiudizio patrimoniale grave⁷, a fronte della sua modesta quota percentuale di partecipazione alle predette società.

Tanto che lo stesso attore non quantifica a quanto ammonterebbe la quota a lui effettivamente spettante, pretendendo -senza dimostrarlo- che l'intera somma di € 511.499,00 sarebbe a lui attribuibile per intero.

Oltretutto, l'avv. CP_4 nemmeno ha allegato quale sia la sua attuale disponibilità finanziaria e dunque non ha dedotto alcun parametro di raffronto per ritenersi come grave il pregiudizio patrimoniale asseritamente subito.

Tenuto conto della professionalità e dell'attività più volte esaltata dallo stesso attore, può ragionevolmente escludersi che l'avv. CP_4 viva in uno stato di indigenza o quanto meno di difficoltà finanziaria tale da potersi qualificare come grave il modesto danno che -al più- avrebbe subito come socio delle predette società.

-

⁶ Unico soggetto che avrebbe subito un danno patrimoniale, come da capo di imputazione sopra riportato.

Si prende tuttavia atto che con decreto del 20 ottobre 2021 il Gip di Milano ha ammesso l'avv. CP_4 quale persona offesa dal reato (cfr. doc. n. 118 parte attrice).

⁷ L'art. 801 c.c. dispone che il pregiudizio patrimoniale deve essere grave.

2.3.- La revocazione per ingratitudine per essersi il donatario reso colpevole d'ingiuria grave.

Al riguardo giova richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: *“L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, tuttavia si distacca dalle previsioni degli artt. 594 e 595 cod. pen. e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva”* (cfr. Cass. sentenza n. 7487/2011).

Più recente giurisprudenza ha poi affermato che *“L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione exteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento. Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario”* (cfr. Cass. ordinanza n. 20722/2018).

Ebbene, nella specie le vicende societarie più volte richiamate da parte attrice sono espressione di un legittimo esercizio delle facoltà dei soci convenuti, i quali si sono limitati ad assumere le decisioni contestate dall'avv. **CP_4** che non ha accettato di essere posto in minoranza, senza che tuttavia tale circostanza possa assurgere necessariamente ad un sentimento di avversione personale dei donatari nei confronti del congiunto.

Tali comportamenti sono dunque scelte di natura societaria che in quanto tali non possono ripugnare la coscienza collettiva.

Nemmeno in riferimento a **CP_6** unico indagato per la distrazione della somma di € 511.499,00 a **CP_11**, la cui responsabilità penale non è stata tuttavia accertata.

Pertanto, le vicende dedotte dall'attore sono per lo più espressione di conflitti societari e familiari che tuttavia, per come manifestatisi all'esterno mediante l'assunzione di atti meramente formali in occasione di delibere assembleari e connesse comunicazioni, non hanno mai assunti contenuti che fossero espressione di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità dell'avv. **CP_4**

*

3. Sulla domanda di nullità delle donazioni ex art. 782 c.c.

Le disposizioni per le quali l'avv. CP_4 chiede dichiararsi la nullità per mancanza della forma di atto pubblico solo le seguenti.

Disposizioni in favore della moglie:

- Si legge in citazione che *“nel 1984 l'avv. CP_4 aveva deciso di intestare simulatamente alla prof. CP_1 un appartamento con posto auto nel complesso immobiliare della località Messelod, La Magdaleine (AO) [...] immobile che il 31.1.1998 sarebbe stato poi alienato a terzi per il prezzo di lit. 80.000.000, trattenuto dalla prof. CP_1 e mai riversato al marito, ossia il vero proprietario dell'immobile”*.

L'unico contratto di compravendita che l'attore non ha prodotto è proprio quello dell'acquisto dell'appartamento in località Messelod, La Magdaleine.

La lacuna non appare colmabile in forza della PEC di tale Controparte_9 (cfr. doc. n. 110 attore): *“le confermo che -con riferimento all'appartamento situato nel comune di La Magdeleine, frazione Messlod- fu trasferito a lei, intestandolo, in data 13.8.1984, a sua moglie CP_1 [...] fermo restando che il pagamento del prezzo in contanti era da imputare a lei per consulenza prestata al soggetto venditore”*.

Tale PEC non dimostra l'effettivo pagamento di Lire 85.796.400 avvenuta -singolarmente, trattandosi di un immobile- in contanti.

Tanto più che l'attore nemmeno dimostra quali attività di consulenza avrebbe svolto in favore della Cooperativa costruttrice-venditrice Soc. coop. di abitazione Parte_3 e dei costruttori Controparte_8 e Controparte_9 ciò rendendo generico ed inammissibile il capitolo di prova orale n. 1.

Inoltre, l'attore nemmeno ha dimostrato lo spirito di liberalità avendo per di più qualificato la vendita con intestazione in favore della ex moglie come atto simulato e non come donazione, ragione per la quale non trova applicazione l'art. 782 c.c..

Si rammenta che l'avv. CP_4 non ha agito per l'accertamento della dedotta simulazione.

L'attore non ha nemmeno prodotto l'atto di vendita del 31 gennaio 1998 dell'appartamento in località Messelod, La Magdaleine (AO) e dunque non ha provato che il ricavato della vendita del 31 gennaio 1998 sarebbe stato trattenuto dalla ex moglie.

- Si legge in citazione che nel 2002 l'avv. CP_4 aveva acquistato dal cognato Tes_2 l'appartamento di via D'Ovidio 1, Milano, *"intestandolo simulatamente ancora alla prof. CP_1 malgrado il prezzo fosse stato pagato esclusivamente con denaro frutto dell'attività professionale dello stesso avv. CP_4. Anche in questo caso, peraltro, l'appartamento sarebbe stato poi alienato a terzi il 2.7.2015 per il prezzo di € 700.000,00, ancora una volta trattenuto dalla prof. CP_1 e mai riversato al marito quale vero proprietario dell'immobile"*.

Anche in tal caso, l'attore nemmeno ha dimostrato lo spirito di liberalità avendo per di più qualificato la vendita con intestazione in favore della ex moglie come atto simulato e non come donazione, ragione per la quale non trova applicazione l'art. 782 c.c..

Si rammenta nuovamente che l'avv. CP_4 non ha agito per l'accertamento della dedotta simulazione.

Oltretutto, non vi è la prova che l'attore abbia corrisposto il prezzo di acquisto.

Tale corresponsione non emerge né dall'atto di acquisto sub doc. n. 111, né dai movimenti bancari documentati sub doc. n. 112⁸.

Disposizioni in favore di Pietro:

- Si legge in citazione che Pt_2 , nel 2000, ricevendo dal padre € 75.000 in contanti, per l'acquisto dell'appartamento di via Galileo Galilei, n. 35, Roma, cointestato alla moglie e del valore di circa € 300.000".

Non vi è la prova del pagamento da parte dell'attore, non emergendo dai movimenti bancari sub doc. n. 115.

Oltretutto si badi che nell'anno 2000 il limite all'utilizzo del contante era pari ad € 10.329,14, sicché appare singolare che l'avv. CP_4 abbia corrisposto al figlio la consistente somma di € 75.000,00 in contanti.

Disposizioni in favore di Camilla:

- Si legge in citazione che CP_7 , nel 2005, ricevendo dal padre (e in parte da Par.Im, ossia una delle società costituite e gestite sempre dal padre), complessivi € [300.000,00, ndr] (di cui € 150.000 dall'avv. CP_4 e € 150.000 da CP_1 [...]), utilizzati per l'acquisto dell'appartamento

⁸ Il conto corrente BNL è oltretutto cointestato all'attore CP_4 ed alla ex moglie CP_1

di via Stradivari 7, Milano, di cui la società acquisì formalmente la nuda proprietà e CP_7 l'usufrutto: appartamento in cui CP_7 si trasferì a vivere fino al 2012, allorché la stessa vendette l'appartamento a terzi e ne trattenne integralmente il prezzo, per trasferirsi poco dopo negli USA”.

Non vi è la prova che l'attore abbia corrisposto il prezzo di acquisto.

Tale corresponsione non emerge né dall'atto di acquisto sub doc. n. 116, né dai movimenti bancari documentati sub doc. n. 117⁹.

Disposizione in favore di CP_2 :

- Si legge in citazione che CP_2 , nel 2019, acquistando dal padre l'appartamento di via Amadeo 24, Milano, del valore di almeno € 350.000, per il prezzo di € 150.000, che l'avv. CP_4 utilizzò per pagare il risarcimento dovuto a Parmalat s.p.a.: ciò dopo che per più di quindici anni CP_2 aveva abitato detto appartamento – prima da solo e poi con la sua famiglia – senza corrispondere alcun canone (che sarebbe stato possibile quantificare anche in € 20.000 all'anno)”.

Tale disposizione non è oggetto di domanda subordinata di dichiarazione di nullità ex art. 782 c.c. (cfr. conclusioni attoree sopra riportate).

Ad ogni modo tale disposizione non potrebbe essere dichiarata nulla ex art. 782 c.c. non avendo l'attore dimostrato il maggior valore del bene al momento della vendita e dunque la sproporzione di entità significativa tra il prezzo di vendita ed il reale valore del bene venduto.

*

4. Conclusioni.

Le domande di parte attrice vanno integralmente rigettate.

Si aggiunga che tutte le disposizioni oggetto di causa (donazioni o asserite donazioni, simulazioni, trust) sono riconducibili temporalmente al periodo in cui l'avv. CP_4 è stato interessato dai processi civili e penali dovuti alla sua accertata responsabilità per il crack Parmalat.

Non può dunque sottacersi che appare quanto mai verosimile che, in realtà, tutte le disposizioni per cui è causa siano prive di spirito di liberalità e siano state piuttosto volte a preservare il patrimonio attoreo, distraendolo da legittime pretese risarcitorie nei suoi confronti.

⁹ Il conto corrente BNL è oltretutto contestato all'attore CP_4 ed alla ex moglie CP_1

A tali conclusioni è possibile pervenire in virtù della stessa perizia di parte prodotta dall'attore in cui si legge che: *“È in questa cornice di eventi che nasce per l'Avv. CP_32 l'urgenza di tutelare il patrimonio realizzato in anni di intensa e proficua attività professionale e di preservarlo dai possibili rischi di aggressione”* (cfr. perizia sub doc. n. 92, pag. 15).

In assenza dunque di spirito di liberalità, non può revocarsi ciò che donazione non è.

A ciò si aggiunga che le lacune probatorie di parte attrice, la documentazione sopra richiamata e le ragioni di stretto diritto da cui muove complessivamente la motivazione della odierna sentenza rendono superfluo l'interrogatorio formale disposto dal Tribunale, come anche superflua ogni questione sulla applicabilità dell'art. 232 c.p.c. a fronte della mancata comparizione di CP_1 e di CP_7 giustificata per entrambe.

Si osserva inoltre che del tutto comprensibile e legittimamente CP_1 non si è presentata rendere l'interrogatorio formale, non volendo anche solo correre il rischio di incontrare in udienza l'ex coniuge, condannato per minaccia di morte nei suoi confronti (come accertato con sentenza del 17 aprile 2024 del Tribunale di Milano, sezione VI penale, RGNR 6959/2021, RGN TRIB 3996/23).

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia.

Contrariamente a quanto indicato in calce all'atto di citazione, il valore della causa non è indeterminabile, bensì quantificabile per una somma rientrante nello scaglione compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00 (si pensi al valore della distrazione della somma di € 511.499,00 e di tutte le altre disposizioni patrimoniali oggetto delle domande attoree).

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) **rigetta** le domande di parte attrice;
- 2) **condanna** parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in € 29.193,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Così deciso in Milano il 12 agosto 2024

Il giudice
(Federico Salmeri)